

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1778/2530

นางสาววิณา นุชวงษ์

โจทก์

นางสาวจรียา ไชยวสุ

จำเลย

นายอดิสร ไชยคุปต์ ผู้คำประกัน ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า คดีนี้ ผู้ร้องได้นำโฉนดที่ดินเลขที่ 15117ตำบลสำโรงเหนือ (สำโรงฝั่งใต้) อำเภอเมืองสมุทรปราการ(เมือง)จังหวัดสมุทรปราการ ของผู้ร้อง มาวางเป็นประกันในการที่จำเลยขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ และได้ทำหนังสือสัญญาคำประกันไว้ต่อศาลต่อมาศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืน จำเลยฎีกาผู้ร้องจึงยื่นคำร้องขอรับโฉนดที่ดินดังกล่าวคืนจากศาล ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง ผู้ร้องเห็นว่า ผู้ร้องทำสัญญาคำประกันต่อศาลในการขอทุเลาการบังคับชั้นอุทธรณ์ตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 มิใช่คำประกันหนี้ตามคำพิพากษาจนคดีถึงที่สุด เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษาแล้ว ผู้ร้องก็หมดความผูกพันตามสัญญาคำประกัน ข้อความในสัญญาคำประกันที่ว่า ระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดนั้น น่าจะหมายถึงระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดของชั้นอุทธรณ์ สัญญาดังกล่าวจึงผูกพันผู้ร้องแค่ชั้นอุทธรณ์เท่านั้น ซึ่งเป็นการตีความในทางที่เป็นคุณแก่ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ต้องเสียในมูลหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 11ส่วนชั้นฎีกาผู้ร้องมิได้มีส่วนรู้เห็นหรือตกลงยินยอมด้วยแต่อย่างใดผู้ร้องมีเจตนาอันแท้จริงในการทำสัญญาคำประกันการขอทุเลาการบังคับของจำเลยในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

เท่านั้นผู้ร้องจำเป็นต้องใช้โฉนดที่ดินดังกล่าว โปรดพิจารณาทบทวนและมีคำสั่งให้คืนโฉนดที่ดินดังกล่าวแก่ผู้ร้องด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์และจำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 106,373.20 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 106,373.20 บาทนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2526 จนกว่าจำเลยจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ

จำเลยฎีกา (อันดับ 81 แผ่นที่ 2)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 114)

ศาลฎีกามีคำสั่งให้ส่งสำนวนไปยังศาลชั้นต้นเพื่อให้ศาลชั้นต้นสั่งให้ผู้ร้องทำสำเนาคำร้องจำนวน 2 ฉบับ ยื่นต่อศาล และดำเนินการส่งสำเนาคำร้องดังกล่าวให้แก่โจทก์และจำเลย โดยให้โจทก์และจำเลยมีโอกาสคัดค้านก่อน เมื่อโจทก์และจำเลยยื่นคำคัดค้านแล้วหรือครบกำหนดยื่นคำคัดค้านแล้ว ให้ศาลชั้นต้นส่งสำนวนพร้อมคำคัดค้านหากมีคืนศาลฎีกาโดยเร็ว (อันดับ 116)

ศาลชั้นต้นดำเนินการตามคำสั่งของศาลฎีกาแล้ว(อันดับ 117,118,118 แผ่นที่ 2)

ทนายโจทก์และทนายจำเลยต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 119,119 แผ่นที่ 3) เฉพาะทนายโจทก์ยื่นคำแถลงคัดค้าน(อันดับ 120)

ศาลชั้นต้นส่งสำนวนพร้อมคำแถลงคัดค้านของทนายโจทก์คืนมายังศาลฎีกา

ผู้ร้องเคยยื่นคำร้องขอรับโฉนดที่ดินซึ่งเป็นหลักประกันในชั้นอุทธรณ์ดังกล่าว
คืนจากศาลมาแล้วครั้งหนึ่ง ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 110)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับ โดยผู้ร้องในฐานะผู้คำ
ประกันได้นำโฉนดที่ดินเลขที่ 15117 ตำบลสำโรงเหนือ(สำโรงฝั่งใต้) อำเภอเมือง
สมุทรปราการ(เมือง)จังหวัดสมุทรปราการ ของผู้ร้อง 1 ฉบับ วางเป็นหลักประกัน
และทำหนังสือสัญญาค้ำประกันจนคดีถึงที่สุดไว้ต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 60,68)

คำสั่ง

“ไม่มีเหตุจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

“ไม่มีเหตุจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ